

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 현지조사경과서 작성 미흡

관 계 부 서 급여조사실

내 용

1. 업무개요

급여조사실은 「국민건강보험법」 제57조, 「의료급여법」 제23조에 따라 요양기관의 바람직한 요양급여비용 청구 풍토 조성 및 적정진료를 유도하여 건강보험가입자의 수급권과 건전한 의료공급자를 보호하고 불필요한 건강보험 재정 누수 방지 및 지속 가능한 건강보험체계를 유지하기 위해 현지조사¹⁾ 계획수립, 대상기관 선정, 정산심사, 행정처분 등 제반 업무를 수행하고 있다.

2. 현지조사경과서 구체적 작성 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「요양기관 현지조사 지침」에 따르면 현장조사 시 조사원은 조사과정을 현지조사경과서<서식 제14호>에 따라 작성하며 작성 시 현지조사 경과에 따라 면담자, 면담내용, 제출자료, 확인사항 등을 기술하고 인지 경위와 진술내용, 부당청구내용 등을 구체적으로 작성하도록 하고 있다.

이에 급여조사실은 「요양기관 현지조사 업무매뉴얼」에 따라 현지조사 원격근무 지원시스템을 이용하여 일일보고 형태로 업무 진행상황²⁾을 일자별

1) 요양기관이 지급받은 요양급여비용 등에 대해 세부진료내역을 토대로 사실관계 및 적법여부를 확인·조사하고, 그 결과에 따라 부당이득 환수 및 행정처분 등을 실시하는 보건복지부장관의 행정조사

2) (의원급) (첫 번째 날)자료요청 및 확보된 자료, 해당 요양기관 대표자와의 면담내용, 분위기, 확인된

작성·제출 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 급여조사실은 급여조사정보시스템을 통해 현지조사경과서(일일보고)를 일자별 조사상황에 대해 작성·관리하고 있으나 일부 내역은 [별표 1] “현지조사 경과서 구체적 작성 미흡 내역”과 같이 현지조사경과서가 없거나 조사일이 1일 이상임에도 1일차 보고만 작성한 내역 및 조사항목, 부당 인지 확인내용, 대표자 진술내용 등이 구체적으로 기재되지 않은 사실을 확인하였다.

현지조사경과서는 현지조사 결과에 따른 처분을 받았을 경우, 이에 대응하여 불필요한 오해나 분쟁을 예방하기 위한 참고자료로 활용 가능함에 따라 조사 일자별로 전체적인 경과를 상세히 파악 할 수 있도록 구체적으로 작성할 필요가 있다.

따라서 현지조사경과서를 작성하지 않거나 구체적으로 작성하지 않았을 경우, 사실관계 파악의 어려움으로 필요한 후속조치를 결정하거나 실행하는데 어려움이 있을 수 있다.

3. 현지조사경과서 관할보건소, 담당심사자 통보여부 미기재

가. 관계규정(판단기준)

「요양기관 현지조사 업무매뉴얼」에 따르면 현지조사 시작 시 보건소 및 해당 심사부(본원·본부)에 연락하고 일일보고 시 관할 보건소(명칭, 담당자) 및 해당 심사부(부서명, 담당자)를 기재하여 보고 하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 급여조사실은 [별표 2] “현지조사경과서 관할보건소, 담당자 통보여부

내용 등 특이사항 등 (두 번째 날)확보된 자료에 의한 사실대조 등 (세 번째(마지막 날))대표자가 허위·부당청구에 대한 최종 확인된 내용 등

미기재 내역”과 같이 현지조사경과서(일일보고)에 관할 보건소(명칭, 담당자) 및 해당 심사부(부서명, 담당자)를 모두 기재하지 않거나 관할 보건소만 기재하고 심사부는 누락, 심사부는 기재하고 관할 보건소는 기재하지 않은 내역을 확인하였다.

이에 현지조사 시작 시 관할 보건소와 해당 심사자에게 현지조사 수행에 대한 안내·통보여부를 확인 할 수 없었다.

그 결과 현지조사를 위한 업무연계가 원활하지 않아 업무효율성이 저해 될 우려가 있다.

관계부서 의견 현지조사경과서를 구체적으로 작성·관리할 필요성에 동의 하며, 동일한 사례가 발생되지 않도록 향후 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 행정처분 등 법적제재가 가해지는 현지조사의 특성을 고려해 서면기록의 중요성을 인지하고, 관련 업무를 철저히 수행하여 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련 부에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

(기관주의)

[별표 1]

현지조사경과서 구체적 작성 미흡 내역

연 번	조사 분기	구분	요양기관명 (요양기호)	조사결과		처분내역		관 련 부
				건강 보험	의료 급여	건강 보험	의료 급여	
1	2020 -3	미구체적 작성	◆의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	■ 부
2	2020 -3	미구체적 작성	㉔병원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	가중, 부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
3	2020 -3	미구체적 작성	☒의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
4	2020 -4	미구체적 작성	▶의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
5	2020 -4	미구체적 작성	㉑병원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
6	2020 -4	미구체적 작성	♡의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
7	2020 -4	미구체적 작성	◎의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
8	2020 -4	미구체적 작성	㉚의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
9	2020 -4	미구체적 작성	⑤의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
10	2020 -4	미구체적 작성	①의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
11	2020 -4	미구체적 작성	♫의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
12	2020 -4	미구체적 작성	①의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
13	2020 -4	미구체적 작성	㉙의원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
14	2020 -4	미구체적 작성	㉗의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
15	2020 -4	미구체적 작성	◎의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
63	2023 -3	미구체적 작성	㉟의원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	

연 번	조사 분기	구분	요양기관명 (요양기호)	조사결과		처분내역		관 련 부
				건강 보험	의료 급여	건강 보험	의료 급여	
64	2020 -3	미구체적 작성	㉔의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	◆ 부
65	2020 -3	미구체적 작성	㉕의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
66	2020 -4	미구체적 작성	㉖의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
67	2020 -4	미구체적 작성	㉗의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
68	2020 -4	미구체적 작성	㉘의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
69	2020 -4	미구체적 작성	♠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
70	2020 -4	미구체적 작성	♣의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
71	2020 -4	미구체적 작성	♠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
72	2020 -4	미구체적 작성	㉙의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
73	2020 -4	미구체적 작성	㉚의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
74	2020 -4	미구체적 작성	㉛의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
75	2020 -4	미구체적 작성	□의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
76	2021 -1	미구체적 작성	●의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
77	2021 -1	미구체적 작성	♥의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
78	2021 -2	미구체적 작성	▷의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
87	2022 -4	미구체적 작성	●의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
88	2021 -1	1일작성	♠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
89	2021 -1	1일작성	§의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
90	2021 -3	1일작성	㉜의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
91	2021 -4	미작성	♫의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	

[별표 2]

현지조사경과서 관할보건소, 담당자 통보여부 미기재 내역

연 번	조사 분기	구분	요양기관명 (요양기호)	조사결과		처분내역		관 련 부
				건강 보험	의료 급여	건강 보험	의료 급여	
1	2020-3	보건소/ 심사자	△의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
2	2020-3	보건소/ 심사자	#병원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
3	2020-3	보건소/ 심사자	㉠병원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	가중, 부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
4	2020-3	보건소/ 심사자	◀병원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
5	2020-3	보건소/ 심사자	♣의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
42	2023-3	보건소/ 심사자	㉢의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 절차중	
43	2020-4	보건소	①의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
44	2020-4	보건소	㉠의원(*****)	가중, 부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	■ 부
45	2020-4	보건소	◇의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
46	2021-1	보건소	▼의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
47	2022-1	보건소	㉠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
48	2022-1	보건소	㉠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
53	2023-2	보건소	①병원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 절차중	
54	2020-3	심사자	㉠병원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
55	2020-4	심사자	㉠의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	

연 번	조사 분기	구분	요양기관명 (요양기호)	조사결과		처분내역		관 련 부
				건강 보험	의료 급여	건강 보험	의료 급여	
56	2020 -3	보건소/ 심사자	☐의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	◆ 부
57	2020 -3	보건소/ 심사자	■의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
58	2020 -3	보건소/ 심사자	©의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
59	2020 -3	보건소/ 심사자	Ⓟ의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
60	2020 -3	보건소/ 심사자	▽의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
190	2023 -2	보건소/ 심사자	○의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
191	2020 -3	보건소	&의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
192	2021 -3	보건소	Ⓐ의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
193	2022 -4	보건소	ⓓ의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
194	2022 -4	심사자	☒의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	● 부
195	2023 -2	심사자	¶의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
196	2023 -3	보건소/ 심사자	▲의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
197	2023 -1	보건소	Ⓢ의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
198	2023 -1	보건소	b 의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
199	2023 -1	보건소	☆의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분	
200	2023 -1	보건소	* 의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	
201	2023 -1	보건소	Ⓚ의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실이 없는 기관(양호)	처분	양호	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
205	2023 -3	보건소	★의원(*****)	부당청구 사실 확인기관	부당청구 사실 확인기관	처분	처분 잘못	